

통 보

1. 제 목 : 법인카드 사용에 대한 내부통제 모니터링 필요
2. 대상기관 : (주)캠코시설관리
3. 내 용 :

가. 업무개요

(주)캠코시설관리는 업무수행에 필요한 법인카드 사용 및 관리에 관한 제반 사항에 대해 「법인카드 사용 및 관리기준」(이하 “기준”이라 한다)을 마련하여 법인카드를 사용하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

(주)캠코시설관리 「법인카드 사용 및 관리기준」 제12조에 따르면 ‘일반 유흥주점’, ‘무도유흥주점’을 법인카드 사용 불가 업종으로 지정하고 있으며

정부의 「2019년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」(기획재정부)에 따르면 유흥주점 이외 ‘주류판매를 주목적으로 하는 업종’에 대해서는 법인카드 사용의 불가피성을 증빙자료³¹⁾를 통해 입증하여 품의를 받은 경우에 한하여 사용할 수 있다고 되어 있고

31) 일시, 장소, 목적, 집행대상, 구체적인 업무내용과 사유 등을 포함

기준 제14조에 따르면 총괄부서의 법인카드 업무담당자는 법인카드 사용에 대한 내부통제를 위해 카드사로부터 전송받은 카드사용 내용을 조회하여 사용부서, 사용자(주소 포함), 사용일시, 사용금액, 사용처 업종 및 주소 등에 대하여 일일 모니터링을 하도록 되어 있다.

또한, (주)캠코시설관리 「업무추진비 세칙」 제4조에 따르면 대외기관 대상 활동비로 업무추진비를 음식물(식사, 다과, 음료 등)에 사용하는 경우 1회에 1명당 3만 원 이하 범위 내에서 집행하도록 되어 있다.

따라서, (주)캠코시설관리는 법인카드 사용 관련 자금사고 및 방만 경영을 방지하기 위해 주류판매를 주목적으로 하는 업종에서의 사용, 가액범위 초과사용이 의심되는 경우 등에 대해 일일 모니터링을 하는 등 적절한 내부통제 장치를 갖추는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 (주)캠코시설관리의 법인카드 사용내역을 점검한 결과

2019. 6. 10. 사용처명 '○○○'에서 100,365원을 법인카드로 결제하였고, 해당 사용처는 업종이 '숙박 및 음식점업'으로 등록되어 있으나 사용처명으로 미루어 주류판매를 주목적으로 하는 업종에 해당하므로 업무를 위한 법인카드 사용의 불가피성을 증빙자료를 통해 입증하는 품의를 받아야 하는데도

[표 7]과 같이 주류판매를 주목적으로 하는 업종에 대한 법인카드 사용 총 6건에 대해 업무를 위한 사용의 불가피성을 증빙자료를 통해

사전에 입증하지 않았으며 법인카드 총괄부서에서도 해당 내용을 모니터링하지 않은 사실을 확인하였다.

[표 7] 주류판매를 주목적으로 하는 업종에 대한 법인카드 사용 명세

(단위: 원)

순번	사용일자	사용처명	사용금액	적요
합계 : 6건			529,018	
1	2019. 6. 10.	“기재 생략”	100,365	사내업무추진비
2	2019. 7. 2.		50,912	사내업무추진비
3	2019. 7. 8.		63,637	사내업무추진비
4	2019. 8. 27.		60,910	사내업무추진비
5	2019. 10. 10.		175,915	사내업무추진비
6	2021. 2. 18.		77,279	회의비

또한, 2020. 12월부터 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 시행되어 5인 이상 사적모임 집합금지 행정명령³²⁾이 있었으므로 업무추진비 집행이 최대 120,000원³³⁾을 초과하지 않아야 하는데도

2021. 6. 24. 서울시 여의도동 소재 일식점 ‘口口’에서 식사비용으로 400,000원을 결제하였는데 비용증빙서를 확인한 결과, 대표이사 등 총 14명이 ‘하반기 코로나19 및 경제 상황 자문’을 목적으로 만찬을 한 것으로 증빙하는 등

[별표 5] “2021년 대외업무추진비 120,000원 초과 법인카드 사용 명세”와 같이 총 23건에 대해 120,000원을 초과하여 식사비용으로 사용하고 참석 인원이 모두 5인 이상인 것으로 증빙하여 방역수칙 위반³⁴⁾으로 인식할

32) ‘코로나19 확산 차단을 위한 5인 이상 사적모임 집합금지 행정명령’ 서울특별시 고시 제2020-585호(2020. 12. 22.) 등

33) 30,000원 x 4인 = 120,000원

34) 업무미팅은 기업의 필수 경영활동으로 사적모임에 해당하지 않으나, 회의 전·후로 이뤄지는 식사모임은 사적모임에 해당되어 5인 이상이 함께 식사할 수 없음(5인 이상 사적모임 금지 행정명령 FAQ 참조)

여지가 있으나 법인카드 총괄부서에서 해당 내용을 모니터링하지 않은 사실을 확인하였다.

현재 (주)캠코시설관리 법인카드 총괄부서는 법인카드 승인 내역을 카드사에서 직접 다운받아 휴일사용, 심야시간사용 등을 확인하고 특이사항이 있는 경우 이메일을 통해 소명요청을 하고는 있으나, 일관된 법인카드 모니터링에 어려움이 있어 법인카드 모니터링 절차를 수립하고 자동화하는 등 법인카드 모니터링에 대한 적절한 내부통제 장치를 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] (주)캠코시설관리는 사회적 거리두기 시행 당시 법인카드 사용의 경우 1개 테이블에 최대 4명씩 분산하여 거리두기를 준수한 것으로 확인하였다고 하였으며, 주류판매를 주목적으로 하는 업종에 대한 사용의 경우 증빙자료를 통해 사용의 불가피성을 입증하는 품의 절차를 보완하겠다고 답변하였다.

하지만 인원을 나누어 이용하는 경우에도 이미 함께 모인 것에 해당하여 허용되지 않으므로³⁵⁾ 방역수칙 위반 여부에 대한 모니터링 및 이에 대한 소명으로는 불충분하다.

4. 조치할 사항

(주)캠코시설관리 대표이사는 법인카드의 건전한 사용을 위하여 제한 업종 사용, 가액범위 초과사용 등에 대한 법인카드 모니터링이 가능하도록 관련 절차를 수립하고 운영·관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

35) 5인 이상 사적모임 금지 행정명령 FAQ 참조

[별표 5]

2021년 대외업무추진비 120,000원 초과 법인카드 사용 명세

(단위 : 원, 명)

순 번	사용일자	사용처명	사용금액	사용자	총 참석자 수
합계 : 23건			5,087,000		
1	2021. 1. 14.	“기재 생략”	166,000	대표이사	6
2	2021. 1. 28.		166,000	대표이사	6
3	2021. 2. 17.		150,000	대표이사	5
4	2021. 3. 15.		317,500	대표이사	11
5	2021. 3. 17.		166,000	대표이사	6
6	2021. 3. 30.		152,000	대표이사	6
7	2021. 4. 6.		169,000	대표이사	6
8	2021. 4. 12.		240,000	대표이사	8
9	2021. 4. 21.		337,000	대표이사	12
10	2021. 4. 27.		263,000	대표이사	9
11	2021. 5. 11.		173,000	대표이사	6
12	2021. 5. 13.		125,500	경영본부장	5
13	2021. 5. 28.		150,000	경영본부장	5
14	2021. 5. 31.		280,000	대표이사	10
15	2021. 6. 8.		194,000	대표이사	8
16	2021. 6. 9.		177,000	대표이사	6
17	2021. 6. 14.		190,500	대표이사	7
18	2021. 6. 21.		335,500	대표이사	12
19	2021. 6. 24.		400,000	대표이사	14
20	2021. 7. 6.		247,000	대표이사	9
21	2021. 7. 7.		301,000	대표이사	11
22	2021. 7. 13.		254,000	대표이사	9
23	2021. 7. 19.		133,000	대표이사	5

※ ‘법인카드 사용금액 ÷ 총 참석자 수 ≤ 3만 원’으로 확인됨